

Asutawa Kogu

1. istungjärk.

Protokoll nr. 12.

1919 a.

Sisu: 1. Päewakorra täiendamine. — 2. Teadaandmine muudatuste kohta Asutawa Kogu koosseisus. — 3. Seadusandlise komisjoni walimine. — 4. Mandaatkomisjoni aruandmine. — 5. Komisjonide täiendawad walimised. — 6. Wabariigi Walitsuse deklaratsioon. — 7. Sotsialistide-rewolutsionääride arupärimise-ettepanek tööliste streigi puhul.

Asutawa Kogu koosolek 12. mail 1919 a. kell 2.48 min. p. l. „Estonia“ teatri kontsertsaalis.

Kokku on tulnud 85 Asutawa Kogu liiget.

Koosolekut juhatab esimees **A. Rei**.

Sekretäri kohal abisekretäär **A. Jürman**.

Juhatuse lauas abiesimees **A. Birk**.

Walitsuse lauas: pea- ja sõjaminister **O. Strandman**, haridusminister **J. Kartau**, Rootsi rahwusminister **H. Pöhl**, rahaminister **J. Kukk**, kohtuminister **J. Jaakson**, wälisminister **J. Poska**.

P ä e w a k o r d.

1. Juhatuse ettepanek seadusandlise komisjoni walimiseks.

2. Asutawa Kogu walimiste käigu ja Asutawa Kogu liikmete wolituste läbiwaatamise komisjoni aruanne.

3. Iseseiswuse akt.

4. Walitsuse deklaratsioon.

Koosolek algab kell 2.48 min.

1. Päewakorra täiendamine. Juhataja **A. Rei**:

Awan Asutawa Kogu koosoleku. Palun rahwaasemikka paikadele asuda. Meie tänase päewakorra täiendamiseks on ettepanek tulnud juhatuselt poolt täiendawaid walimisi ette wõtta maa- ja teistesse komisjonidesse äraastunud liikmete asemele ja teiseks, päewakorda wõtta sotsialistide-rewolutsionääride partei Asutawa Kogu rühma poolt arupärimine Wabariigi Walitsusele tööliste streigi üle. Sõna ei wõeta, siis panen ma hääletamisele ja nimelt, esiteks juhatuselt ettepanek — täiendawaid walimisi komisjonidest äraastunud liikmete asemele ette wõtta. (Hääletatakse.) Seega on see punkt nähtawa enamusega

sega wastu wõetud. Teiseks panen hääletamisele ettepaneku, et tänasesse päewakorda wõtta Eesti sotsialistide-rewolutsionääride rühma arupärimine tööliste streigi üle. (Hääletatakse.) Seega on nähtawa enamusega otsustatud päewakorda täiendada kahe punktiga. Kas tehtakse ettepanekuid nende punktide arutamise korra kohta? Sõna on peaminister Strandman'il.

Peaminister O. Strandman: On sisse antud arupärimine üldise streigi kohta. Walitsus kawatseb, kui võimalik on, arupärimise peale kohe täna wastust anda. Walitsusel ei ole praegusel silmapilgul tarwilisi materjaalisid käepärast. Et neid materjaalisid korraldada, oleks soovitaw, et arupärimine mitte esimeseks päewakorra-punktiks üles ei wõetaks. Sellepärast paluksin, et ta wiimastena üles wõetaks, siis oleks võimalik asjaliselt esineda.

Juhataja **A. Rei:** Teisi ettepanekuid ei tehta. Panen hääletamisele. (Hääletatakse.) Seega on nähtawa enamusega otsustatud see punkt wiimaseks jätta. Teiseks, kas tehtakse mingisuguseid ettepanekuid, missuguse koha peal päewakorras täiendawaid walimisi ette wõtta maa- ja teistesse komisjonidesse, äraastuwate liikmete kohta? Juhatuselt ettepanek on kolmanda koha peal. Teisi ettepanekuid ei tehta, siis panen hääletamisele. (Hääletatakse.) Seega on nähtawa enamusega otsustatud seda punkti kolmanda koha peal arutada.

Weel on päewakorra kolmanda punkti kohta teatada, et Asutawa Kogu juhatuselt on tulnud teade, et iseseiswuse akt komisjonis kõige ootamise wastu mitte lõpule pole jõudnud ja sellepärast tänasest päewakorrast wälja peab jääma.

2. Teadaandmine muudatuste kohta Asutawa Kogu koosseisus.

Peale selle on teada anda, et Asutawa Kogu liige Johannes Paalberg oma wolitused maha paneb. Selle peale on juhatus järgmisele kandidaadile rahwaerakonna nimekirja järele Julius Reintam'ile kutse saatnud Asutawasse Kogusse ilmuda, kes ka koosolekule on ilmunud.

Peale selle on teadaanne sisse tulnud, et Asutawa Kogu liige Marie Aul oma wolitused maha paneb. Nimekirjas järgnewale kandidaadile on kutse saadetud.

Asutaw Kogu läheb esimese päewakorrapunkti arutamise juurde.

3. Seadusandlise komisjoni walimine.

Abiesimees **A. Birk:** Austatud Asutawa Kogu liikmed: Juhatusel on sisse tulnud walitsuse poolt mitu seaduseelnõu, muuseas nimelt seaduseelnõu, mis korterimaksu asja korraldab, seaduseelnõu meie eraõiguse III kõite esimese jao uuendamise kohta, siis weel seaduseelnõu uue Wene nuhtlusseaduse maksmapanemise kohta. Juhatus on arwamisel, et kõik need seaduseelnõud tuleksid anda isearalise komisjoni kätte. Kuid see komisjon ei waataks üle mitte ainult juba sissetulnud seaduseelnõud, waid awaldaks arwamist ka nende kohta, mis pärast walitsuselt sisse tulewad. Üks sarnane komisjon on meil kawatsusel ajutise põhiseaduse eelnõus. Nüüd loodaw komisjon wõiks olla, kui muudatusi ei taheta teha, selle põhiseaduse eelnõus ettenähtud komisjoni algiduks, celkäijaks.

Juhatus arwab, et see komisjon küllalt rolkearwuline peab olema, vähemalt nii, et tema arw esialgselt 15 oleks, nii et iga seaduseelnõu wõiks alamkomisjoni kätte anda. Seaduseelnõusid, on juba kolm sisse tulnud, nii et wõiks esialgselt wõtta jagajaks 8, siis saaks 15-liikmelise komisjoni, mis wastaks kõige enam praegusele seisukorrale. Kui pärast oleks tarwis seda komisjoni täiendada, siis wõib seda täiendada, kui sinna palju seaduseelnõusid antakse. Esialgselt wõiks komisjon 15-ne liikmeline olla, nii oleks jagajaks wõtta 8. Komisjoni tarwidus on wist juba päewaselge. Töödeks on juba materiaali olemas ja meil ei jääks muud üle, kui otsekohe seda tarwidust tunnistada ja komisjoni liikmed ära määrata.

K. Parts (rhw.): Nagu Asutawa Kogu abiesimees juba teatas, on sellel komisjonil õige suured ülesanded. Temal on juba kolm suuremat projekti läbi arutada: tsiwiilseadus, kriminaalseadus ja üüriseadus. On tarwis, et see komisjon õieti ka õige tööjõuline oleks, sellepärast on tarwis tema arw suurendada, seda rohkem, et selle komisjoni kätte mõeldakse anda ka edaspidi need seadusprojektid, mis walitsuse poolt ehk Asutawa Kogu liikmete eneste keskelt ette pannakse, kui need otsekohe mõnesse juba määratud komisjonisse ei kuulu. Sel põhjal paneb rahwaerakond ette seda komisjoni arwu poolest suurendada 24 peale, jagajaks wõtta 5.

Juhataja A. Rei: Kas soowitakse selle kohta sõna wõtta, wõi teisi ettepanekuid teha? On tehtud ettepanek juhatusel poolt — jagajaks wõtta arw 8 ja rahwaesitaja Parts'i poolt — arw 5. Panen need ettepanekud järjekorras hääletamisele. (Hääletatakse.) Seega on nähtawa enamusega otsustatud 42 häälega 24 wastu jagajaks wõtta arw 8. Selle järele tuleks Eesti sotsiaaldemokraatlike tööliste partei poolt 5, Eesti tööerakonna poolt 4, Eesti maarahwa liidu poolt 1, kristliku rahwaerakonna poolt 1, Eesti rahwaerakonna poolt 3, Eesti sotsialistide-rewolutsionääride poolt 1.

Palun rühmade esitajaid kandidaatide nimetada.

M. Kurs-Olesk (sd.): Sotsiaaldemokraatlike fraktsiooni poolt on järgmised kandidaadid: akl.-ed Wirma, Martna, Jans, Ernesaks, Nurk.

A. Anderkopp (töer.): Tööerakonna poolt oleks järgmised kandidaadid: akl.-ed Olesk, Talts, Seljamaa, Sakk.

A. Bachman (rhw.): Panen Eesti rahwaerakonna poolt ette: akl.-ed Parts, Birk ja Lõo.

J. Uluots (maal.): Eesti maaliidu poolt panen ette akl. Temant.

J. Köpp (kristl.): Panen kristliku rahwaerakonna poolt ette rahwasaadik Kann.

J. Kärner (sr.): Eesti sotsialistide-rewolutsionääride poolt panen ette akl. Kruus.

Juhataja A. Rei: Kas on rühmal weel kandidaate ette panna? Ei ole. Kas hääletada ükshaawal, wõi korraga?

Kui selle wastu ei waielda, siis panen hääletamisele korraga. (Hääletatakse.) Seega on nähtawa enamuslega komisjon walitud.

4. Mandaat-komisjoni aruandmine. Siis läheine järgmise päewakorra-punkti juurde. Asutawa Kogu walimiste käigu ja Asutawa Kogu liikmete wolituste läbiwaatamise komisjoni poolt on tulnud ettepanek, et see komisjoni aruanne päewakorrast välja jätta. Et küll komisjon oma töö lõpetanud on, puuduwad aruandel kahe komisjoni liikme allkirjad, ja sellepärast ei leia komisjon wormilikult wõimaliku olewat aruandega esineda. Sellepärast langeb see punkt päewakorrast välja.

5. Komisjonide täiendawad wälimised. Asutaw Kogu läheb järgmise päewakorra-punkti juurde. Peaminister Strandman'i poolt on teadaanne, kus ta ennast maaseaduse komisjonist palub wabastada; samasugune teadaanne on rahwasaadikute Kartau ja Pool'i poolt. Teiselt poolt on tulnud palwe rahwaerakonna fraktsiooni liikme Tõnisson'i poolt — wabastada teda põliseaduse komisjonist ja tema asemele uut walida. Nii seisawad ees täiendawad wälimised kahte komisjoni. Ma panen ette nendele rühmadele, kelle liikmed on komisjonidest lahkunud, lahkunud liikmete asemele uusi kandidaatsid nimetada. Esiteks paluksin nimetada kandidaate maaseaduse komisjoni.

J. Seljamaa (töer.): Lahkunud maaseaduse komisjoni liigete Strandman'i ja Pool'i asemele panen ette Jaan Mets'a ja Tõnis Kalbus'e.

M. Kurs-Olesk (sd.): Lahkunud maaseaduse komisjoni liikme Kartau asemele panen ette Asutawa Kogu juhataja Rei.

Juhataja A. Rei: Seega on kolme maaseaduse komisjonist lahkunud liikmete asemele ette pandud tööerakonna rühma poolt: Pool'i ja Strandman'i asemel akl. Jaan Mets ja T. Kalbus, sotsiaaldemokraatide poolt — lahkunud Kartau asemel akl. Rei. Panen hääletamisele. (Hääletatakse.) Seega on nähtawa enamuslega ülesseatud kandidaadid maaseaduse komisjoni walitud. Edasi tuleb põliseaduse komisjonist lahkunud akl. Tõ-

nisson'i asemele uus liige walida. Ma palun rühma lahkunud liikme asemele teist esitajat nimetada.

A. Bachman (rlw.): Komisjonist lahkunud liikme Tõnisson'i asemele paneb rahwaerakond ette akl. Parts'i.

Juhataja A. Rei: On ette pandud põliseaduse komisjoni akl. Tõnisson'i asemele akl. Parts'i. (Hääletatakse.) Seega on akl. Parts nähtawa enamuslega põliseaduse komisjoni liikmeks walitud.

Edasi on tulnud juhatusel teadaanne põllutööminister Pool'ilt, et tema töökaitse komisjonist ära astub.

J. Seljamaa (töer.): Rahwasaadik Pool'i asemele panen ette rahwasaadik Weiler'i.

Juhataja A. Rei: Panen hääletamisele. (Hääletatakse.) Nähtawa enamuslega on akl. Weiler töökaitse komisjoni liikmeks walitud.

Asutawa Kogu läheb järgmise päewakorra-punkti juurde.

6. Wabariigi Walitsuse deklaratsioon. Peaminister O. Strandman: Asutawa Kogu enamusrühmade poolt kokkuseatud Wabariigi Walitsus asub tegewusele raske ja kurnawa sõja kestel. Wäikene Eesti peab kaitsesõda suure Wenemaa nõukogude imperialismi wastu. Wabariigi Walitsuse kõige tungiwam soow on kätte saada rahu. Kuid teha rahu ja lõpetada sõda ei taha meie lahus nendest riikidest, kes meid nii moraaliliselt kui aineliselt senni on toetanud. Rahu ei taha ega ei wõi meie teha ilma kindlustuseta, et Eesti rahwas wõib elada rippumata iseseiswat poliitilist elu. (Elaw käteplaksutamine.) Sellepärast wõtab terve rahwas ja peab wõtma kokku kõik oma jõu, et wastu panna meie piiridesse tungiwale waenlasele. (Elaw käteplaksutamine.) Wabariigi Walitsus tahab omalt poolt kõik teha, et alal hoida rahwa-wäes kindlat ja julget meeleolu, ja loodab, et tema tegewus selles sihis leiab täit toetust Asutawas Kogus. (Elaw käteplaksutamine.) Walitsus tahab teha kõik, mis tema wõimu-

ses, et Eesti rahwa iseseiswuse eest wõitlew rahwawägi oleks korralikult toidetud ja warustatud. Ei ole kahtlust, et Asutaw Kogu kindlustab sõjameestele kõik eesõigused maa- ja ametikohtade saamises, nagu tänulik isamaa nendele wõlgneb. (Käteplaksumine kõigil kohtadel.)

Olles 24. weebruarist 1918 a. iseseisew riik, tarwitab meie maa ja rahwas esimeses joones selle iseseiswuse õiguslist tunnustamist. Peale selle peab meie iseseiswust kindlustama wastuwõtmisega rahwasteliitu ja siis niisuguse wahekorra loomisega teiste riikidega, mis wõimaldab meie poliitilist ja majanduslist edu. Need on meie välispoliitika peaülesanded.

Siseelus on esimene ülesanne riigi tegewuse rajamine õiguslise korra peale, kus ei tohi aset leida ajaloolised ülekohtud ja eesõiguste jätkamine, ei ka mingisugune omawoli. Raugemata kõigi kodanikkude wabaduse kaitsmise walwel olles, wõtab Wabariigi Walitsus seaduses lubatud kitsendused tarwitusele ainult sel määral, kui see wabariigi kaitsemise ja julgeoleku seisukohalt hädasti tarwilik on. Eesti riikluse aluseks peab olema demokraatiline omawalitsus, mille loomist ja korraldamist Wabariigi Walitsus peab praeguse aja tähtsamaks ülesandeks. (Üldine käteplaksumine.) Omawalitsuse asutuste tegewust ja maksuasjandust tuleb rajada ajakohaste seaduste alusele ja wiia kokkukõlasse Wabariigi Walitsuse tegewusega. Ajutise kommissaride instituudi asemele tuleb korraldada riikline walwe, mis wastab wabariigi demokraatlisele põhimõttele. (Käteplaksumine.)

Uuele wabariiklisele korrale ei wasta suur hulk meie senniseid kodanlisi ja kriminaalseadusi. Kohtuministeerium töötab kõige jõuga, et wiia kokkukõlasse makswat seadustekõgu uue korraga ja luua wõimalust lähemal ajal teostada kodanlist sündimiste, abielude ja surmiste registreerimist, abielude lahutamist ja üldist ilma seisusliste wahedeta, hoiukohutute sisseseadmist. Sellekohased seaduseelnõud antakse ära lähematel päewadel Asutawale Kogule. Niisama esineb walitsus lähemal ajal ettepanekuga wannutatud meeste kohtute sisseadmise asjus. (Elaw käteplaksumine.)

Wangimajade tarwis tulewad paremad, ajanõuetele wastawad ruumid muretseda, wangidele mitmesugused töökojad sisse seadida, alaealised kuritegijad tulewad teistest wangisistujatest ära eraldada ja nende jaoks ise parandusasutused sisse seada.

Rahaasjanduses näeb walitsus oma peaülesannet selles, et Eesti margale, mis 2. maist saadik Eestis ainukeseks seaduslikuks maksuabinõuks on tunnistatud, kindlat alust ja kursi luua. Sõda sunnib küll edaspidigi weel walitsust riigikassa täienduseks paberraha välja andma, kuid korraldatawa maksusüsteemi ja sisemiste laenude abil tahab walitsus ülemäärasele rahamärkide väljandmisele piiri panna.

Omas maksupoliitikas tahab Wabariigi Walitsus pearõhku panna progressiivse sissetuleku- ja warandusmaksude väljaarendamise peale.

Kuid erakordsed väljaminekud sunnivad teda ajutiselt ka mitmesuguseid kaudseid maksusid ja aktsiisisid kodanikkudele peale panema, senni kaua kui riigi rahaasjandusline seisukord nende kõrwalajätmist wõimaldab.

Et Eesti margale rahwuswahelist kursi kindlustada ja ülewal hoida, tuleb walitsusel ka edaspidi kogu välja- ja sissewedu niiwiisi korraldada, et wõimalikult kõiki sisseweetawaid kaupasad väljaweoga katta. Sellepärast tuleb kunni edaspidiseni sissewedu kõige hädalisemate tarbeainetega piirata ja iga suguste uhkusasjade sissewedu ajutiselt täiesti kinni panna. Nähes Eesti riigi majanduslikes edenemises põllumajanduse suurt tähtsust, tahab walitsus rahalisi abinõusid leida, niihästi põhjaliku maareformi läbiwiimiseks, kui ka põllumajanduse üldiseks tõstmiseks.

Wabariigi Walitsus tunnistab tarwlikuks põllumajanduse alal suurmaapidamise ja sellega ühenduses olewate feodaalse korra jäänuste wõimalikku kiiret likwideerimist, kusjuures kõik abinõud tulewad ära kasutada, et ülemineku ajajärgul põllu sigiwus ei langeks. (Elaw käteplaksumine kõigil pinkidel.)

Põllukultuuri tõstmises tahab Wabariigi Walitsus olla kõige lähemas ühenduses

kohaliste omavalitsuste asutuste ja põllumeeste ning nende ühistegeliste organisatsioonidega.

Töökaitse ja hoolekande alal kawatseb Wabariigi Walitsus kõikide palgatöölise kohta, põllutöölised ühes arwatud, aianõuetele wastawad töökaitse-seaduse eelkawatse wälja töötada ja Asutawale Kogule makspanemiseks ette panna. Kõigile palgatöölisele tuleb kindlustada ülemäärana 8-tunniline tööpäew, elunõuetele wastaw palgaalammäär, korralik öö ja pühapäewa puhkeaeg.

Kõik palgatöölised tulewad riikliselt kinnitada tööpuuduse ja tööwõimetuse wastu ja haiguse, õnnetuse ning wanaduse korral. Riiklist kinnitust tuleb laiendada ka emade ja waestelaste kohta.

Töökaitse- ja kinnitusseaduste järelwalwet peab nii korraldatama, et sellest töölised oma esituse kaudu osa wõtaks.

Walitsus peab oma kohuseks tööliste ja ettewõtjate wahel tekkiwate tülide lahendamist igapidi wõimaldada. Palgalepingute põhjal tekkiwate tülide lahendamiseks kawatseb walitsus tööstuskohtud luua, mis pariteedi alusel ettewõtjatest ja töölistest koos seisaks. (Käteplaksutamine pahemal pool.)

Walitsus peab samuti omaks ülesandeks tööliste korteriolude parandamist nii maal kui ka linnas.

Äärmiselt terawa tööpuuduse wastu wõitlemiseks kawatseb walitsus seltskondlisi töid riigi poolt ette wõtta ja selleks omawalitsuse asutusi üles õhutada. (Käteplaksutamine.)

Haridusalal tahab Wabariigi Walitsus kõik teed selleks ära tarwitada, et Eesti rahwa kultuurilist tasapinda tõsta, et sammu pidada Lääne demokraatia edenemisega. Selleks seab walitsus omale ülesandeks täiele kõrgusele tõsta üldhariduslist ja kutsehariduslist kooli nii ala- kesk- kui ka kõrgematel astmetel ning ühtlasi kõige energia ja abinõudega edendada hariduse arendamist wäljaspool kooli, iseäralist rõhku pannes selle peale, et haridus niisama kättesaadaw oleks waesematele kihtidele kui sennini jõukamatele.

Et meie maa ainelist jõukust kindlale pinnale rajada, tahab Wabariigi Walitsus iseäranis suurt rõhku panna tehnilise hariduse tõstmise peale. Meil peab tekkima

tehniliste jõudude kogu, kes suudaksid omal maal ära kasutada ja ümber töötada maa looduslised warandused.

Et ülesseatud sihte saawutada, tahab Wabariigi Walitsus kindlal käel üldist sunduslist alghariduse saamist teostada, tahab korda maksma panna, et kõik lapsed 7 aastat koolis peawad käima ja hinnata haridust saama. Üleminek algkoolist kesk- ja kõrgemasse kooli sünnib ilma takistuseta, et haridus sellega kõigile kättesaadaw oleks. Selleks tuleb walitsusel suur töö ära teha tarwiliku arwu õpetajate, õpeabinõude ja raamatute walmistamiseks. Kooliõpetajate palga tarwilisele kõrgusele tõstmist peab Wabariigi Walitsus üheks hädalisemaks ülesandeks. (Käteplaksutamine paremal pool ja keskel.)

Otsekohese koolitöö korraldamise kõrwal tahab walitsus kõigi abinõudega kaasa aidata ja õhutada kõiki kultuurilisi ettewõtteid nagu rahwaülikoolide asutamist, igasuguste õhtukoolide ja kursuste, tööliste koolide, ametiühisuste kultuuriliste ettewõtete, raamatukogude jne. tegewust, kunstiasutuste tekkimist ning arenemist.

Ei ole kõrgemat wõimu Eestis, kui Asutaw Kogu, kes kokku astunud teostama Eesti rahwa suweräänset tahtmist.

Wabariigi Walitsus, kes Asutawa Kogu wolitusel oma peale wõtnud Asutawa Kogu korralduste elussewiimist pühendab oma terve jõu selleks, et Asutawa Kogu tahtmine wääramata maksma saaks. (Üldine käteplaksutamine.)

Juhataja A. Rei: Sõna on korra kohta rahwasaadik Seljamaal.

J. Seljamaa (tõer.): Panen ette enne, kui päewakorras edasi läheme, ehk enne kui Wabariigi Walitsuse deklaratsiooni kohta sõna wõtame, pooletunnilist waheaega määrata.

Peaminister O. Strandman: Wabariigi Walitsuse istumisel selgus, et tal õigusline alus puudub praeguse tegewuse jaoks. Ajutine walitsus talitas määruste järele, mis olid wälja antud maa-päewa poolt ja oli tegewusel sel alal. Praegune Wabariigi Walitsus niisugust kindlat põhja Asutawalt Kogult mitte saanud ei ole. Sellepärast panen ma ette Wabariigi Walitsuse nimel, et ülemineku resolutsioonis wõi muul wiisil Asutaw Kogu ära määraks, mis põhjal Wabariigi

Walitsus peaks töötama, kunni ajutine põhiseadus wastu wõetakse.

Juhataja **A. Rei**: On ettepanek tehtud pooletunnilist waheaega määrata. Panen selle ettepaneku hääletamisele. (Hääletatakse.) Ettepanek on nähtawa enamusega wastu wõetud. Kuulutan pooletunnilise waheaja.

Waheaeg algab kell 3.30 min.

Peale waheaega algab koosolek kell 4.13 min.

Koosolekut juhatab esimees **A. Rei**.

Sekretäri kohal abisekretäär **A. Jürman**.

Juhataja **A. Rei** (kõlistab): Palun rahwaesitajaid paikadele asuda. Walitsuse deklaratsiooni puhul on sõna rahwaesitaja Seljamaa'l.

J. Seljamaa (töer.): Me kuulasime ära Wabariigi Walitsuse deklaratsiooni. Et praegusel silmapilgul Wabariigi Walitsus ei ole mitte kauemat aega saanud oma tegewust awaldada, ja et Wabariigi Walitsusel Asutawa Kogu rõhuwa enamuse usaldus on, siis leiame meie, et ei ole tarwis mingisuguseid läbirääkimisi walitsuse deklaratsiooni puhul awada. Sellepärast panen ette ülemineku-wormeli, mille kohta on kokku lepitud tööerakonna, sotsiaaldemokraatide ja rahwacrakonna wahel: „Wabariigi Walitsuse deklaratsiooni ära kuulates läheb Asutaw Kogu päewakorras edasi“.

Juhataja **A. Rei**: Rahwasaadik Seljamaa poolt on ettepanek tehtud läbirääkimisi mitte pidada. Kas soowitakse selle ettepaneku poolt wõi wastu sõna wõtta.

Peaminister **O. Strandman**: Wabariigi Walitsuse nimel ühinen selle wormeliga.

Juhataja **A. Rei**: Panen selle ülemineku-wormeli hääletamisele. (Hääletatakse.) Üks on wastu. (H. Põhl (kristl.): Ma ei ole mitte wastu, waid palun sõna.) On otsustatud sisulikka waidlusi mitte pidada. Seega on ülemineku-wormel nähtawa enamusega wastu wõetud. Asutaw Kogu läheb järgmise päewakorrapunkti juurde. Ma palun sekretäri arupärimist ette lugeda.

9. Sotsialistide-re-wolutsionääride arupärimine tööliste streigi puhul.

Abisekretäär **A. Jürman** (loeb):

„Eesti sotsialistide-re-wolutsionääride partei Asutawa Kogu rühm paneb ette päewakorda wõtta järgmist arupärimist Wabariigi Walitsusele tööliste streigi puhul. Laupäewal, 10. mail pidi algama üldine tööliste streik majandusliste nõudmiste läbiwiimiseks. Sarnase streigi pidamise õigus astus jõusse ajutise walitsuse deklaratsiooniga 16. novembrist 1918 a. ja seda ei oldud senni mingisuguse seadusliku määrusega tühjaks tunnistatud. Kuid 9. mail kell 22.50 min., s. o. mõni tund enne streigi algust, ilmus wägede ülemjuhataja telegramm nr. 2000, millega ära keelatakse riiklistes ja sõjawäelistes asutustes omawoliline töötlahkumine, see on streik, ja lubatakse kõik need, kes streikima hakkawad, wastutusele wõtta sõjakohtu ees sõjaseaduse järele.

Samal, see on 9. mai ööl arreteeriti oma kodus ametiühisuste tegelased: Warfolumejew, Lass, Wollmann, Riis, Amisepp, Pärtel, Rulli, Öun, Hein ja Kraiss. 10. mail kell ½12 e. l. piirati ametiühisuste maja Suure Karja uul. nr. 18 sõjariistus sõdurite ning kaitseliitlaste poolt sisse ja pandi majas läbiotsimine ning seesolewate isikute dokumentide läbiwaatamine toime. Kaasa wõeti mõnesugune ametiühisuste kirjawahetus. Arreteeritust on senni Hein ja Kraiss wabastatud. Arreteerimise põhjust pole mainitud isikutele nimetatud, kuid 11. mail ilmus Wabariigi Walitsuse teadaanne, milles muuseas öeldakse: „Walitsus wõtab kõik seaduslikud abinõud tarwitusele, et sõjapidamist halwawat streiki kõrwaldada. Niisuguse streigi õhutamise eesotsas seisib Eestimaa ametiühisuste kesknõukogu. Selle nõukogu ühendus ja rahaline abisaamine väliselt waenlaselt on selgeks tehtud. Wabariigi kohtuwõimud on wolitatud süüaluseid wõtma kohtulikule wastutusele“.

Kõik mainitud walitsuse ning walitsuswõimude sammud ja teadaanded on töölistehulkades sünnitanud äärmiselt ärewa meeolu, ja täna, 12. mail on alanud mitmes wabrikus ning tehases protestistreik. mis ähwardab omandada tõsise iseloomu ja kaasa tuua suuri sekeldusi. Seisukorra tõsidus nõuab asjasse täit selgust ja äärmist ettewaatust streigi likvideerimisel. Seda silmas pidades paneb Eesti sotsialistide re-wolutsionääride partei Asutawa

Kogu rühm Asutawale Kogule ette pöörata walitsuse poole järgmise arupärimisega:

1) missuguste andmete põhjal on arreteeritud mainitud ametiühisuste tegelased ja nende vastu tõstetud süüdistus waenlasega läbikäimises ja waenlaselt rahalise toetuse saamises, ja

2) mida kawatseb walitsus teha laialiste töölistehulkade meeleolu rahuustamiseks ja streigi likwideerimiseks, mis praegusel silmapilgul omandab protestistreigi iseloomu.

Seda arupärimist palume rutuliseks tunnistada.

12. mail 1919 a.

Eesti sotsialistide-rewolutsionääride partei Asutawa Kogu rühma nimel:

J. Kärner,
H. Kruus,
E. Jonas."

Juhataja **A. Rei**: Selle arupärimise kohta on sõna rahwasaadik Kärner'il.

J. Kärner (sr.): Austatud Asutawa Kogu liikmed! Lahkunud ajutine walitsus oli selle poolest iseloomulik, et tema midagi ei teinud Eesti töörahwa heaks.

Eesti töörahwa seisukord ajutise walitsuse päewil ei paranenud mitte, waid halwenes. Töö- hoolekandeministeeriumi aruande järele oli weebruarikuul 14.000 töötatöölist. Ühes kirjas ajutisele walitsusele juhtis töö- hoolekandeministeerium selle peale tähelepanu, et walitsuse asutused töötatöölistele töömuretsemise asjale äärmiselt waenulikult ja ükskõiksest on vastu tulnud. See on nimelt töö-hoolekandeministeeriumi kirjas weebruarikuul öeldud. Edasi. Wabrikud suluti kinni, sellest hoolimata, et walitsus wabrikantidele abiraha määras. Wabrikandid ühinesid ja püüdsid luua niisuguseid töötingimisi, mis neile võimalikult kasulikud oleksid. Arusaadaw, kui wabrikantide ühisus kindlat poliitikat ajas, mis töölisteklassi vastu oli sihitud, ja kui walitsus mitte midagi ei teinud nõrgema poole, see on töölisteklassi heaks, arusaadaw, et niisugusel korral töölistel teist teed järele ei jäänud, kui ühineda ja ühisel jõul katsuda oma majanduslikka nõudmisi läbi wiia. Seesugusele wabrikantide poliitikale seadiski Eestimaa ametiühisuste kesknõukogu kindla töölisteklassi ühinemise ja ühise tööliste poliitika vastu. Sel ajal, kui töö-

listel päris tõtt ütelda, näljapalka said, sel ajal, kui walitsus nende heaks midagi ei tahtnud teha, waid selle asemel koguni äärmiselt ükskõiksest ja waenulikult nende nõudmistele peale waatas, oli arusaadaw, et töölisteklassil tuli kaalunisele wõtta, kas mitte tarwitada wiimast abinõu, see on — majanduslist streiki. Eestimaa ametiühisuste kesknõukogu otsustas juba weebruarikuul asuda uute palgatariifide väljatöötamisele. Need palgatariifid said välja töötatud märtsi lõpul ja aprilli algul. Aprilli keskel pandi nad ette wabrikantide ühisusele ja anti kahenädaline tähtaeg nende peale wastamiseks. Kuid wabrikantide ühisus ei pidanud mitte tarwilikuks, esiteks töölistega läbirääkimisesse astuda ja teiseks, kui ta wiimaks läbirääkimisesse astus, oli ta niiwõrd wastutulematu, et töölistel sel teel midagi ei lootnud kätte saada. Neil tuli streigi teele astuda. Kui nüüd walitsus oleks tahtnud, nagu see iga demokraatliku walitsuse kohus on, nõrgema poole kasuks välja astuda, siis oleks ta seda igatahes wõinud. Ta oleks wõinud need väljatöötatud palgatariifid ühe kahe päewaga läbi waadata, nad vastu wõtta wõi neid selles ehk teises asjas, mis talle näisid liialdusena, kärpida. Kuid selle asemel pani uus Wabariigi Walitsus tormijooksu toime esimeses joones Eestimaa ametiühisuste kesknõukogu, see on töölisteesituse vastu. Walitsus tunnistas oma teadaandes, mis välja kleebitud uulitsanurkadele, ise awalikult, et tööliste streik on tekkinud raske majandusliku seisukorra tagajärjel. Kuid teisest küljest öeldakse selles teadaandes, et sarnast streiki ei saa lubada, et selle kõrvaldamiseks walitsus kõik võimalikud abinõud tarwitusele wõtab. Edasi eraldatakse seal kroonutöökodade ja eriettewõtete töölistel: üks oleks eesõigustatud osa, kelle nõudmistele vastu tulla. teine aga eesõigusetu, kelle nõudmisi ei täideta ja keda ähwardatakse surweabinõudega.

Kõigele sellele on weel juurde tulnud töölisteesituse — Eestimaa ametiühisuste kesknõukogu süüdistamine waenlaselt rahalise toetuse saamises ja waenlasega läbikäimises. Kuid on teada, et tööliste nõudmine uusi palgatariife maksma panna juba ammu enne seda tekkis ja streigi mõte ammu enne seda olemas oli, kui ajakirjanduse kaudu seltskonnas teade lendu lasti 4-ja miljonilisest toetusest, mis Wenemaalt on tulnud. Teiseks on walitsuse teadaandes öeldud, et Wenemaalt

rahalise abisaamise jutt faktiliselt on kindlaks tehtud ja põhjendatud, kuid Eestimaa ametiühisuste kesknõukogus ega laialdas-tes töölistehulkades ei teata sellest abisaamisest midagi, ega leita selle abisaamise olemasolu põhjendamiseks mingisuguseid fakte. See väljaspoolt abisaamise süüdistus ja kõik mainitud surweabinõud tööliste vastu on tööliste meeleolu niisuguseks teinud, et sellest streigist, mis enne oli tõesti majanduslise iseloomuga, ähwardab välja areneda laialine poliitilise iseloomuga protestistreik. Töölised ütlewad, et nad läbirääkimisi ainult ametiühisuste kesknõukogu ja streigikomiteede kaudu peawad. Kuid need töölisteesitused ei astu enne mingisugustesse läbirääkimistesse, kui nende seaduslikud esitajad on wabastatud. Wõib aru saada, missuguse tõsise nähtusega siin tegemist ja missuguse mõju see võib omandada just riigi välise waenlase vastu kaitsemise suhtes, mida just siin iseäranis rõhutatakse. Ma ei tahaks ju iseenesest neid fakte, mis walitsus selles müürilehes, mis pühapäewal välja pandi, ette toonud, nimelt väliselt waenlaselt abisaamise fakte, sisuliselt hinnata, enne kui olen kuulnud walitsuse esitaja aruande. Ütleksin ainult seda, et selle abisaamise süüdistusega ei ole puudutatud mitte üksi neid isikuid, kes on arreteeritud, waid on puudutatud kogu Eesti töölisteklassi. Kogu Eesti töölisteklassile on see süüdistus näkku wisatud.

Meie rühm tahtis tänase arupärimisega just seda kätte saada, et kui süüdistus on tõstetud awalikult, siis põhjendatagu teda ka awalikult. (K ä t e p l a k s u t a m i n e p a h e m a l p o o l.)

Juhataja **A. Rei:** Kas soowib keegi rahiwaesitajatest sõna selle arupärimise arutamise korra kohta? Ma mõistan rahiwaesitaja Kärner'i kõnet, kui selle arupärimise sisulise arutamise poolt. Panen hääletamisele ettepaneku see arupärimine rutuliseks tunnistada? (H ä ä l e t a t a k s e.) Arupärimine on nähtawa enamusega rutuliseks tunnistatud.

Peaminister **O. Strandman:** Ma pean kõige pealt austatud Asutawa Kogu liikmetele ütlema, et ma kindlalt ja selge sõnaga Asutawa Kogu liikme Kärner'i arwamise süüdistamise kolita tagasi liik-kan, nagu oleks Wabariigi Walitsus arwamisel, et terve töölisteklass tema vastu on, ja ühtlasi riigi vastu. Seda ei ole kuskil müürilehel öeldud ja on täiesti

wildak süüdistus. Wabariigi Walitsusel ei tule meeldegi terwet töölisteklassi selles süüdistama hakata, vähemalt ei ole ta kusagil seda öelnud ja niisuguste abinõudega ei saa meie asja selgitada ega asjale kasu tuua. Mis töölisteklassisse puutub, siis on Wabariigi Walitsus ühisele otsusele tulnud, et tööliste majandusline seisukord on raske ja omal esimesel istumisel on Wabariigi Walitsus ka otsustanud otsekohe komisjoni walida, kes asja uuriks ja ühe nädala jooksul kindla ettepanekuga esineks. Wõidakse öelda, et see tähtaeg liig pikk on, siis peetagu silmas, et suurem hulk väljaminekuid, mis palgakõrgendamiseks tarwis, wabariigi kassast tuleb. Mina arwan, et ei saa seda tähtaega pikaks pidada kui meele peame, missugust ohwrit see pal- kade tõstmine riigi käest nõuab, missugused tagajärjed sellel on ja kui palju me suudame maksta. Kui see selge siis on võimalik otsuseid teha.

Mis puutub sellesse, et üksikute vastu on surweabinõusid tarwitatud, siis ei hakka ma selle kohta täna pikemaid seletusi andma. Ühte tahan aga tähendada, on kindel, et ei ole ühtegi ilma põhjuseta wangistatud ega mitte midagi ette wõetud ilma seaduslise korra peale toetamiseta. On ainult kohtulikul teel wangistatud, täitsa õiguslise korra järel ja seda õigus- list korda peab austama, sest ainult sel wiisil on võimalik tõelist demokraatset korda maksma panna.

Mis puutub süüdistusse, et üksikud tegelased on väljaspoolt abi saanud, on meie välise waenlasega ühenduses olnud, selles on Wabariigi Walitsus kindlal arwamisel, et see on fakt, ja tema esineb selle faktiga, kui asjad selgunud on. Asu- tawale Kogule oleks ainult waja seda tä- nast proklamatsiooni ette lugeda, mis Tallinna Eesti kommunistline partei, ei kommunistide partei Tallinna komitee täna on välja annud, et selgesti näha, kes on need, kelle huwides kõige pealt seisab, et see streik silmapilk lahti läheks, meie riiki halvaks, meie sõjakäiku takistaks. Oleks ainult waja näha, kuidas need här- rad waatawad Asutawa Kogu peale, kui- das nad teda nimetawad ja kuidas nad walitsust nimetawad. Siit selgub, kes on selle streigi õhutajad. Neid, kes sel teel Eesti rahwast kukutada tahawad, ei ole Asutawal Kogul põhjust kaitsta. Nagu ma ütlesin, ei ole Wabariigi Walitsus selle arupärimise wastuwõtmise vastu, ta annab wastust selle peale, kuid praegu ei

wõi ta mitte kõike materjaali ette tuua, see nõuab läbiuurimist ja arwatawasti wõib see mõne päewa pärast sündida ja siis esinewad kohased ametnikud oma seletusega.

J. Kärner (sr.): Härra Strandman'ile wastates, loeksin ma ette walitsuse teadaandest järgmised laused: „Walitsus wõtab kõik abinõud tarwitusele, et streiki kõrwaldada. Streigi õhutamajate eesotsas seisis ametiühisuste kesknõukogu. Selle kesknõukogu ühendus välise waenlasega ja rahaline abisaamine väliselt waenlaselt on selgeks tehtud“. Härra Strandman ütles, et ei ole tahetud mitte kogu Eesti tööliste klassi süüdistada, kuid mina leiän, et seda siiski on tehtud. Kui härra Strandman arwab, et üksikute isikute wastu on tarwis surweabinõusid tarwitada, nimelt nende wastu, kes õõnestawad meie Wabariigi Walitsust ja Asutawat Kogu, siis wistan mina selle peale, et siin on surweabinõud tarwitusele wõetud mitte illegaalsete wõi kommunistlike organisatsioonide esitajate wastu, keda härra Strandman hukutajate all mõtleb, waid siin on tormijooks ette wõetud just legaalse asutuse, kogu Eestimaa tööliste-

esituse wastu ja kui härra Strandman'il midagi õiendada on, siis wõib ta, ma arwan, kõige pealt seda õiendada, et walitsuse teadaanne selles osas õige halwasti on motiweeritud, wõi wormuleeritud, wõi kuidas seda tuleb nimetada.

Juhataja A. Rei: Sõnasoowijaid ei ole. Kas tehtakse ettepanekuid selle arupärimise hääletamise kohta? Kui ei, siis panen ma selle arupärimise hääletamisele. Kas nõutakse, et ma arupärimise resolutiiwse osa ette loeksin? Ei ole tarwis. (Hääletatakse.) Seega on arupärimine nähtawa enamussega wastu wõetud. Meie koosoleku päewakord on läbi, jääb määrata järgmise koosoleku päew. Juhatus omalt poolt teeb ettepaneku järgmise koosoleku kokkukutsumist anda juhatusse hooleks, selle järele kuidas komisjonide töö tuleb. Teisi ettepanekuid ei tehta. Siis panen selle juhatusse ettepaneku hääletamisele. (Hääletatakse.) Juhatusse ettepanek on nähtawa enamussega wastu wõetud. Kuulutan koosoleku lõpetatuks.

Koosolek lõpeb kell 4.44 min.

Algkirjale alla kirjutanud:

Asutawa Kogu esimees **A. Rei.**

Abisekretäär **A. Jürman.**